

PASSO A PASSO PREFEITURA: Aprovação de Projetos e Regularização Imobiliária

Manual Operacional Completo de Procedimentos Administrativos, Diretrizes de Desenhador e Tramitação Urbanística — Autoria: Phellipe Carvalho

Introdução: A Relevância da Regularidade Jurídica e Urbanística

A aprovação de projetos arquitetônicos e a regularização imobiliária perante o poder público municipal constituem marcos fundamentais no ciclo de vida de qualquer edificação. Sob a ótica do direito urbanístico e da engenharia legal, a conformidade de um imóvel com o Plano Diretor Estratégico e o Código de Obras e Edificações (COE) é a única garantia de sua plena legalidade formal, segurança ocupacional e valorização patrimonial.

Um imóvel irregular ou com execução sumária sem alvará correspondente está sujeito a uma vasta gama de sanções administrativas, que variam desde autos de infração e aplicação de multas progressivas até ordens formais de embargo, interdição e demolição coercitiva. Ademais, sob a perspectiva imobiliária e bancária, a ausência da Certidão de Conclusão de Obra (Habite-se) inviabiliza o financiamento imobiliário por instituições financeiras, impede o registro de formal de partilha, dificulta operações de inventário e impossibilita a obtenção de Licença de Funcionamento para atividades comerciais ou institucionais.

NOTA TÉCNICA DO ARQUITETO: A aprovação legal de um projeto não é mera formalidade burocrática, mas a validação de que a edificação cumpre as taxas mínimas de permeabilidade do solo, os afastamentos de segurança contra incêndio, a salubridade das instalações e a densidade construtiva definida para a zona urbana. O profissional habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) responde civil e tecnicamente pelas informações apresentadas no processo.

Seção 1: Dossiê de Entrada (Checklist de Documentação)

Exaustiva)

O indeferimento sumário de processos administrativos nas Prefeituras Municipais ocorre, em mais de 60% dos casos, por deficiência na instrução documental de abertura. Abaixo consta o checklist padronizado exigido para a protocolização de processos de aprovação e regularização.

1.1. Documentação Imobiliária e Titularidade do Lote

- ☐ **Matrícula Atualizada do Imóvel:** Emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis (CRI) competente, com prazo de expedição inferior a 30 dias. Deve constar a exata cadeia dominial e descrição perimétrica.
- ☐ **Certidão de Dados Cadastrais (Espelho do IPTU):** Cópia da folha do Carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao exercício vigente, comprovando a Inscrição Imobiliária (SQL/Inscrição Municipal).
- ☐ **Certidão Negativa de Débitos Tributários Imobiliários:** Comprovante de quitação de débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel.
- ☐ **Título de Propriedade/Posse Legal:** Caso a matrícula esteja em nome de terceiros, apresentar Escritura Pública de Compra e Venda, Contrato de Promessa de Compra e Venda (com firma reconhecida) ou Formal de Partilha.

1.2. Documentação Pessoal e Jurídica das Partes

- ☐ **Documentos do Proprietário (Pessoa Física):** RG, CPF ou CNH válida, e comprovante de residência atualizado.
- ☐ **Documentos do Proprietário (Pessoa Jurídica):** Contrato Social e alterações consolidadas, Cartão CNPJ atualizado, e RG/CPF do sócio administrador.
- ☐ **Procuração com Poderes Específicos:** Instrumento público ou particular com firma reconhecida autorizando o Responsável Técnico a assinar em nome do requerente junto ao órgão municipal.

1.3. Documentação Técnica e Profissional

- ☐ **RRT (Registro de Responsabilidade Técnica - CAU) ou ART (Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA):** Documento quitado referente ao Projeto Arquitetônico e à Execução/Fiscalização de Obras.
- ☐ **Certidão de Quitação do ISSQN do Profissional:** Comprovante de regularidade técnica e tributária do profissional junto ao cadastro de prestadores de serviços da prefeitura.
- ☐ **Plantas Anteriores e Alvarás Existentes:** Cópia de alvarás de construção passados, plantas aprovadas anteriormente ou Certidão de Regularidade do Prédio (caso se trate de reforma ou

ampliação).

- [] **Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral:** Firmado por profissional habilitado, georreferenciado (SIRGAS 2000), obrigatório para terrenos com declividade superior a 10% ou áreas de relevo acentuado.

Seção 2: Requisitos da Prancha Padrão

O desenho arquitetônico submetido ao exame técnico municipal deve respeitar rigorosamente as normas da ABNT (NBR 6492, NBR 10068, NBR 10582) e as diretrizes do código de edificações local. Abaixo estão detalhadas as exigências normativas para os elementos gráficos essenciais:

Elemento Técnico	Escala Regulamentar	Conteúdo Obrigatório e Diretrizes
Planta de Situação	1:500 ou 1:1000	Indicação do lote em relação à quadra, amarração às duas esquinas mais próximas, largura da via, alinhamento predial, orientação do Norte geográfico e indicação dos confrontantes.
Planta de Implantação / Cobertura	1:200 ou 1:100	Contorno da edificação, recuos (frontal, laterais e fundo), cotas globais do terreno, indicação de áreas permeáveis, projeção de beirais, sentido das quedas d'água e reservatórios.
Plantas Baixas dos Pavimentos	1:50 ou 1:100	Dimensionamento de compartimentos, espessura de paredes, denominação dos ambientes, áreas úteis, cotas de nível, indicação de portas/janelas compatibilizadas com a tabela de esquadrias.
Cortes Longitudinal e Transversal	1:50 ou 1:100	Pelo menos dois cortes passando obrigatoriamente por áreas molhadas (WCs, Cozinhas) e

Elemento Técnico	Escala Regulamentar	Conteúdo Obrigatório e Diretrizes
		escadas. Deve indicar pés-direitos, cotas de nível vertical, perfil natural do terreno e altura total/gabarito.
Elevação de Fachadas	1:50 ou 1:100	Representação dos elementos visíveis da rua (fachada principal e secundárias voltadas para logradouros), revestimentos e alinhamento do meio-fio.
Selo / Carimbo Oficial	Formatos A0 a A3 (Normado)	Localizado no canto inferior direito. Deve conter: Endereço completo, Inscrição Imobiliária, Dados do Proprietário e do Autor/RT, Quadro de Áreas detalhado e Espaço para Aprovação Municipal.

2.1. Tabelas Obrigatórias na Prancha Técnica

A. Tabela de Iluminação e Ventilação: Cada compartimento deve atender às frações mínimas da área de piso exigidas pelo Código de Obras (ex: 1/6 para habitáveis e 1/8 para transição/serviço).

B. Quadro Estatístico de Áreas: Discriminação rigorosa contendo:

- Área Total do Terreno (\$m^2\$)
- Área Construída Existente / A Regularizar / A Construir (\$m^2\$)
- Área Ocupada (\$m^2\$) e Taxa de Ocupação Realizada vs. Permitida (%)
- Área Permeável (\$m^2\$) e Taxa de Permeabilidade Realizada vs. Mínima (%)
- Índice de Aproveitamento (I.A.) Utilizado vs. Máximo Permitido

Seção 3: Fluxo de Tramitação Municipal

A aprovação do projeto segue uma sequência rito-processual rígida estabelecida pela administração pública municipal. O fluxograma abaixo orienta o acompanhamento formal até a obtenção do alvará final.

ETAPA 1: Autuação do Protocolo Eletrônico ou Físico

Abertura do processo administrativo mediante submissão do formulário padrão, pagamento da Taxa de Licenciamento de Obras (TLO) ou Exame de Projetos, e apresentação do Dossiê Documental completo. Gera-se o número de processo administrativo para acompanhamento via Diário Oficial ou portal corporativo da prefeitura.

ETAPA 2: Análise Técnica Especializada (Triagem e Zoneamento)

O processo é distribuído a um Auditor Fiscal de Obras ou Técnico Analista Urbano. É verificada a conformidade do projeto com o Zoneamento (uso e ocupação do solo), recuos obrigatórios, gabarito, taxa de ocupação e impacto no sistema viário.

ETAPA 3: Emissão de "Comunique-se" (Ressalvas e Exigências Técnicas)

Caso haja inconformidades normativas ou erros na representação gráfica, o analista emite uma nota oficial de exigência ("Comunique-se"). O profissional responsável dispõe de um prazo regulamentar (geralmente entre 30 e 60 dias) para juntar as correções ou apresentar justificativa técnica. O descumprimento do prazo implica no indeferimento e arquivamento do processo.

ETAPA 4: Deferimento, Despacho Favorável e Emissão do Alvará

Após o saneamento de todas as exigências, o projeto é chancelado tecnicamente. É expedido o Despacho Deferido, e, mediante o recolhimento das taxas finais de outorga onerosa ou licença, o **Alvará de Aprovação e Execução de Obras** é emitido e publicado.

Seção 4: Regularização e Habite-se

4.1. Procedimento Técnico para Obra Já Executada (Regularização / Lei de Anistia)

A regularização imobiliária aplica-se a edifícios construídos integral ou parcialmente sem o devido licenciamento prévio. Para a conversão da obra clandestina em edificação legalizada, o responsável técnico deve elaborar o projeto "As-Built" (como construído), acompanhado do Laudo de Estabilidade e Salubridade da Edificação.

Nos casos em que a construção descumpra parâmetros urbanísticos (como invasão de recuos ou excesso de coeficiente de aproveitamento), aplica-se a legislação específica de anistia imobiliária ou o pagamento de **Outorga Onerosa de Regularização**, convertida em multa compensatória ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

4.2. Obtenção do Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se)

Concluída a execução do projeto aprovado ou deferida a regularização, o proprietário deve requerer a Vistoria Final de Obras para obtenção do **Certificado de Conclusão (Habite-se)**. A fiscalização municipal verificará in loco os seguintes parâmetros de conformidade:

- **Fidelidade ao Projeto Aprovado:** Verificação dos recuos, dimensões externas, altura do gabarito e disposição de esquadrias.
- **Acessibilidade Universal:** Cumprimento da NBR 9050 para prédios multifamiliares, comerciais e de uso público (rampas, rebaixos de calçada, sanitários acessíveis).
- **Dispositivos de Segurança Contra Incêndio:** Apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB ou CLCB) válido.
- **Execução de Infraestrutura Básica:** Ligação definitiva de esgoto, escoamento de águas pluviais, iluminação e reconstrução da calçada conforme o padrão municipal.

ENCAMINHAMENTO CARTORIAL FINAL: De posse do Certificado de Habite-se emitido pela Prefeitura, o processo de regularização é finalizado no Cartório de Registro de Imóveis (CRI), através do averbamento da área construída na Matrícula Imobiliária, formalizando a plena existência jurídica da edificação.